

한국문화예술위원회 상임감사

개 선 요 구 · 통 보

제 목 <베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시> 기부금품 수령 및 처리 불합리

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇◇센터

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇센터

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇◇센터(舊 ◇◇◇◇◇◇센터)는 공공지원 집중을 완화하고, 문화예술 분야 재원다각화를 위해 기부금품 등을 수집하여 문화예술진흥을 목적으로 하는 다양한 활동에 배분하고 있다. 이 때 기부금은 독립된 문화예술진흥기금 운용계획에 포함하여 관리·집행 된다.

‘베니스비엔날레 ♥♥♥♥TF(이하 ♥♥♥TF)’는 <베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시>를 추진하면서, 개막행사 및 공공프로그램 운영, 전시작품 운송, 참여작가 사례비 등에 필요한 재원을 마련하기 위하여 [표10]과 같이 기부금을 모집하고 ◇◇◇◇◇◇센터를 통해 조건부(지정)기부금품으로서 수납하여 사업비로 집행하였다.

[표10] 베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시 관련 조건부(지정)기부금품 수납 내역

기부일자	기부자	기부금액	수혜처	사업명
' 23.12.28.		300,000,000	한국문화예술위원회 '♥♥♥ TF'	베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시
' 24.2.28.		200,000,000		
' 24.3.18.		39,750,000		
' 24.3.29.		100,000,000		

2. 판단기준

기부금품이란 환영금품, 축하금품, 찬조금품 등 명칭이 어떠하든 반대급부 없이 취득하는 금전 또는 물품을 말한다. 예술위는 『문화예술진흥법』에 근거, 개인 또는 법인의 기부금품으로 문화예술진흥기금을 조성할 수 있는 기부금품 모집방법 등의 특수성이 인정되어 『기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률』의 적용을 받지 않기 때문에 해당 법을 보완하여 모금의 방법 및 절차, 사용, 배부 등을 세밀하게 규정할 필요가 있다.

예술위는 『문화예술진흥법』 제17조(문화예술진흥기금의 조성)에 근거하여 개인 또는 법인의 기부금품을 받을 수 있고, 이 때 기부하는 자는 특정 단체 또는 개인에 대한 지원 등 그 용도를 정하여 기부할 수 있다. 이에 따라 예술위는 정관 제22조(수입금)에 따라 예술위의 목적을 달성하기 위한 사업 수행의 경비 및 위원회의 운영경비를 기부금품으로 충당할 수 있다고 규정하고, 「기부금품 관리규정」을 제정하여 이를 준용하고 기부금품 업무를 처리하고 있다. 예술위로 접수되는 기부금품은 [표11]과 같이 분류하고 관련 규정에 따라 관리·사용하고 있다.

[표11] 「기부금품 관리규정」에서 정하는 기부금품의 종류

종류	내용
일반기부금품	기부자가 기부금품의 사용용도, 지원방법 등의 조건을 지정하지 않고 예술위로 접수
조건부(지정)기부금품	기부자가 기부금품의 사용용도, 지원방법 등의 조건을 지정하여 접수
실명제기부금품	기부금의 명칭, 사용대상 및 절차 등에 대해 기부자와 협의하여 독립적인 기금형태로 운영

이와 관련, 「기부금품 관리규정」 제5조 제4항에는 조건부(지정)기부금품의 경우 국가 및 지방자치단체 또는 그 소속기관, 국가 및 지방자치단체가 출자·출연하여 설립된 기관, 그리고 『공공기관의 운영에 관한 법률』에 의한 기관은 수혜자가 될 수 없다고 명시되어 있다.

국가기관 및 공공기관이 사기업간의 후원¹⁴⁾계약과 이에 기초한 후원금품 수수는 형법상 뇌물죄와 긴장관계에 서게 된다. 모든 뇌물범죄에서 이익의 약속, 공여, 수수가 결부되어 있는 것과 마찬가지로 모든 후원관계 속에도 후원자가 피후원자에게 제공하는 금품이 포함되어 있기 때문이다. 다른 한편으로 후원금품은 뇌물의 경우와 같이 대가 관계에 기초하고 있다. 후원은 후원 계약에 기초하여 이행되고, 뇌물은 직무행위와 부정한 이익 사이에 급부와 반대급부라는 대가적 관계에 기초하고 있기 때문이다.

이에 국민권익위원회에서는 공공기관이 행사를 주체하면서 후원을 받는 경우 다른 법령·기준에 따라 허용되는 금품 등이라면 『부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률』 제8조제3항제8호에 따라 허용되는 금품 등으로 봐야하며, 다른 법령에 규정이 없는 후원 등의 경우 절차적 요건¹⁵⁾과 실체적 요건¹⁶⁾을 갖추어 정당한 권원이 인정되면 동법 제8조제3항제3호에 따라 허용된다고 안내하고 있다.

그러므로 「기부금품 관리규정」 등에서 정하고 있는 기부금품의 경우 관련 규정 등에 근거하여 관리·처분되어야 하고, 이에 해당하지 않는 후원금품의 경우 차별화된 방식으로 정당한 권원을 갖추어 관리·처분되어야 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 예술위를 수혜자로 하는 조건부(지정)기부금품 처리 불합리

예술위는 『공공기관의 운영에 관한 법률』에 기초한 공공기관이다. 그런데 「기부금품 관리규정」 제5조 제4항에서 조건부(지정)기부금품의 경우 『공공기관의 운영에 관한 법률』에 의한 기관은 수혜자가 될 수 없다고 명시하고 있으면서도, 동

14) 자발적으로 물적·인적 요소를 이전·사용·제공하거나 그 밖에 도움을 주는 모든 행위

15) 내부규정과 절차에 따라 사업계획에 반영되고, 공공기관과 후원자의 투명한 절차에 따른 계약의 체결이 있어야 함

16) 체결한 계약의 내용이 일방적이지 않고 후원 등의 내용과 범위에 상응하는 대가관계(반대급부)가 존재해야 함, 특히 반대급부의 경우 금품제공자의 제공동기 등을 포함한 제공경위, 제공한 금품의 내용과 제공자가 그로 인하여 취득하는 급부의 내용 및 양 급부 사이의 객관적 가치의 균형 여부 등이 고려되어야 함

규정 제11조(한국문화예술위원회를 수혜자로 하는 조건부기부금품의 사용)를 제정하여 예술위를 수혜자로 하는 조건부(지정)기부금품을 접수·처리하고 있는데, 이는 규정의 불합리가 있다.

조건부(지정)기부금품 접수·처리는 『문화예술진흥법』 제17조에서 “기부하는 자는 특정 단체, 또는 개인에 대한 지원 등 그 용도를 정하여 기부할 수 있다.”는 조항에 근거한다. 이 때 국가, 지방자치단체, 공공기관 등은 기업이나 국민에 비해 상대적으로 우월한 지위에 있기 때문에 이들에 의한 기부금품 모집은 암묵적인 기부강요(준조세화)가 되어 국민의 소중한 재산권을 침해할 수 있어 『기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률』 등에서도 엄격히 제한하고 있으므로, 이에 준하여 「기부금품 관리규정」에 반영되어 있으며, 이를 고려하여 조건부(지정)기부금품의 수납 여부를 예술위가 결정하기 위한 판단근거로서 활용되는 조항이다. 따라서 예술위를 수혜자로 하는 조건부(지정)기부금품의 접수·처리는 모순된다.

그러나 예술위는 공공기관임에도 불구하고 문화예술진흥기금의 관리주체로서 『문화예술진흥법』 등에 근거하여 문화예술진흥기금 조성을 목적으로 기부금품을 받아 집행할 수 있으므로, 관련 규정의 정합성을 재고할 필요가 있다.

나. 반대급부를 제공하는 협찬금품에 대하여 기부금품 처리 불합리

‘♡♡♡TF’는 <베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시> 추진을 목적으로 기부금품을 모집함에 있어서 기부자들과 ‘후원약정서’를 체결하였는데, 기부금품에 대하여 ‘메인 스폰서 타이틀 제공’, ‘주요 홍보 및 마케팅 노출’, ‘VIP 전시투어 제공’, ‘특별전시 공간 대관’ 등의 혜택을 제공한다고 명시되어 있다.

반대급부를 제공하는 조건으로 금품을 수령했다면, 이는 행사개최 등으로 발생 되는

유·무형의 마케팅자산을 활용한 마케팅수익인 협찬¹⁷⁾금품으로 보는 것이 타당한데, 이를 반대급부 없이 취득하는 기부금품으로 처리하는 것은 행정처리의 불합리가 있다.

그럼에도 불구하고 ◇◇◇◇◇◇센터는 ‘♡♡♡TF’의 요청을 받아 관련 재원을 기부금품으로 수납·처리하였다.

관계부서 의견 및 판단

가. 예술위를 수혜자로 하는 조건부(지정)기부금품 처리 불합리

◇◇◇◇◇◇센터는 감사결과를 수용하며, 예술위 주관 기부금사업이 다양화되면서 관련 규정의 정합성과 일관성이 보완할 필요가 있다고 판단하므로 전문가 자문을 통해 규정을 개정하겠다고 답변하였다.

나. 반대급부를 제공하는 협찬금품에 대하여 기부금품 처리 불합리

◇◇◇◇◇◇센터는 <서울, 기부 길라잡이(2019)¹⁸⁾>에 근거하여, 감사에서 반대급부로 지적한 ‘메인 스폰서 타이틀 제공’, ‘주요 홍보 및 마케팅 노출’, ‘VIP 전시투어 제공’, ‘특별전시 공간 대관’에 대하여 ‘전략적제휴형’ 예우체제로 구분되는 기부금품에 대한 ‘예우사항’으로 판단해야 하며, 예술위 사업의 대중적 파급력이 크지 않음을 고려하면 후원사가 취득하는 이익이나 대가의 양과 가치가 후원금에 비해 적으므로 반대급부로 보기 어렵다는 의견을 제시하였다.

그러나 「기부금품 관리규정」에서 정하고 있는 기부신청서 외에 ‘♡♡♡TF’와 후원사 간의 ‘후원약정서’에 따르면, 후원에 대한 혜택을 당사자간 합의로 조정할 수 있게 되어 있어 혜택의 규모와 범위를 특정할 수 없다. 이를 고려하면, ◇◇◇◇◇◇센터의

17) 기업체 등에서 해당 기업의 홍보를 목적으로 어떠한 행사 등에 재정적인 도움을 주는 것

18) 서울시 발간

‘후원사가 취득하는 이익이나 대가의 양과 가치가 후원금에 비해 적다’는 일방의 주장이며, 이러한 ‘후원약정서’를 증가적 급부와 반대급부가 발생하는 쌍무계약이 아니라고 단정할 수도 없다.

또한 기부자에 대한 예우는 내부규정 등에 근거하여 일정한 범위와 기준에 따라 제공됨으로써 지속성을 확보하고 모든 기부자에게 일률적으로 적용됨으로써 기부자와의 신뢰관계를 유지할 필요가 있는데, 「기부금품 관리규정」 제13조(기부자에 대한 예우) ‘위원장은 기부금품 수납을 결정하였을 때는 기부자에게 감사장을 수여할 수 있으며, 우수기부자에게 상패 시상 등 적절한 예우를 할 수 있다’를 제외하면 구체적인 예우 방법과 방식이 정해져 있지 않고, ◇◇◇◇◇◇센터의 연간 사업계획 등을 살펴봐도 ‘전략적제휴형’에 해당하는 예우체계로써 기부자에게 어떤 예우가 가능한지 기준이 명시되어 있지 않은 배경에서 <베니스비엔날레 한국관 30주년 특별전시> 후원사들에게 제공되는 혜택은 예술위가 추진하는 다른 모금활동을 통해 관계를 맺고 있는 기부자들과의 형평에 맞지 않으므로, 이를 기부금품에 대한 예우라고 주장하는 것은 타당하지 않다.

그러므로 향후 이러한 논란이 발생되지 않게 하려면, 소관부서는 기부자에 대한 예우의 유형 및 기준 등을 구체화 하는 등 제도적 정비를 실시하여 기부금품 모집활동의 지속성, 신뢰성 확보에 만전을 기할 필요가 있다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇센터장은

- ① 「기부금품 관리규정」의 정합성과 일관성을 보완하여 개정하시기 바라며, [개선요구]
- ② 공공의 이익증진 및 기관의 재정확보를 위한 원활한 기부금품 모집활동을 위하여 기업대상의 전략적 제휴형 기부자 예우제도 등 체계 정비 및 구체적인 관리방안 마련을 검토하시기 바랍니다. [통보]